

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, de inadimplemento contratual imputável à construtora demandada, bem como às consequências jurídicas decorrentes da resolução do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.

A análise detida dos autos revela, desde logo, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a mora da construtora e, por conseguinte, ao imputar-lhe a responsabilidade pela rescisão contratual e pelos consectários indenizatórios daí advindos.

Com efeito, diversamente do que assentado na origem, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o prazo contratual de entrega do imóvel estava expressamente vinculado à assinatura do contrato de financiamento junto à instituição financeira, conforme previsão constante da Cláusula VII do instrumento contratual firmado em 01/12/2009 (ID Num. 32052104 - Pág. 6/ Num. 32052105 - Pág. 3), vejamos:

“CLÁUSULA VII – DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO E DE ENTREGA DA UNIDADE: 1. O prazo previsto para entrega do empreendimento é de 24 (Vinte e Quatro) meses após a assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, contados do dia de sua expiração. 2 Decorrido o prazo de tolerância, poderá haver nova prorrogação por mais 90 (noventa) dias úteis, se ocorrer caso fortuito, força maior, ou quaisquer outras circunstâncias imprevistas que acarretem o retardamento dos serviços de construção, tais como: Chuvas excessivas ou prolongadas que impeçam ou dificultem o andamento dos serviços; Eventual embargo de obra não resultante de incúria ou erro da SANTA LÍDIA; a) Greves parciais ou gerais; b) Suspensão ou falta de transporte coletivo; c) Falta de materiais de construção na praça ou de mão de obra especializada; d e) f g) Demora na concessão do habite-se e outros procedimentos legais dependentes de poder público; h) Reformas econômicas ou atos governamentais que afetem o setor da construção civil; i) Demora na entrega de serviços de responsabilidade de empresas concessionárias de serviços públicos; Atraso no pagamento das parcelas de mais de 25% (vinte e cinco por cento) do total de ADQUIRENTES do empreendimento.” (Num. 32052104 - Pág. 9)

Tal estipulação, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo a quo, não se revela, por si só, abusiva no caso concreto, sobretudo porque deve ser interpretada à luz das circunstâncias fáticas específicas e da dinâmica negocial estabelecida entre as partes.

Verifica-se que o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (Id. Num. 32052105 - Pág. 4/ Num. 32052107 - Pág. 2) foi celebrado apenas em 03/07/2013, com registro imobiliário em 18/07/2013 (Id. Num. 32052107 - Pág. 5), de modo que, à luz da cláusula contratual expressa, o prazo de 24 meses para conclusão da obra projetava-se para 03/07/2015, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias, findando, portanto, em **03/01/2016**.

Nesse contexto, mostra-se juridicamente inviável imputar mora à construtora em momento anterior ao término do prazo contratual ajustado. A própria propositura da ação em **02/12/2014** — portanto, antes mesmo do implemento do prazo final para entrega da unidade — evidencia a inexistência de inadimplemento por parte da demandada à época do ajuizamento.

A pretensão autoral, portanto, revela-se prematura, na medida em que fundada em suposto descumprimento contratual ainda não configurado. Tal circunstância, **por si só, afasta a caracterização de ilícito contratual por parte da construtora.**

Ademais, embora a apelante tenha apresentado documentos que, em tese, indicariam tentativa de entrega do imóvel, é certo que tais elementos não se mostram suficientemente robustos para comprovar, de forma inequívoca, a efetiva disponibilização da unidade. Todavia, tal fragilidade probatória não se revela decisiva para a solução da lide, uma vez que o ponto nuclear reside na inexistência de mora até o momento do ajuizamento da ação.

Diante desse cenário, a resolução contratual deve ser interpretada como decorrente de iniciativa da própria adquirente, que optou por desfazer o negócio antes do vencimento do prazo de cumprimento da obrigação pela construtora. Trata-se, portanto, de hipótese de rescisão por culpa do promitente comprador.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a retenção, pelo vendedor, de parte dos valores pagos, a título de compensação pelas despesas administrativas e pelos prejuízos decorrentes da ruptura antecipada do contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE . SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores adimplidos .. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga . Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DO COMPRADOR . RETENÇÃO DE 25%. POSSIBILIDADE. [...] 1. A Segunda Seção do STJ [...] consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% [...] 2. Agravo interno provido [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1922869 MG)

Assim, mostra-se adequada, proporcional e alinhada à jurisprudência dominante a fixação da retenção em 20% dos valores pagos, percentual que equilibra os interesses das partes e atende à função compensatória da medida.

No tocante aos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses de rescisão contratual por culpa do comprador, o termo inicial deve ser o trânsito em julgado da decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO . [...] 1. O Tribunal estadual decidiu [...] correndo os juros de mora a partir do trânsito em julgado no caso de rescisão contratual por inadimplência do promitente comprador. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2103116 DF)

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença também quanto à condenação em danos materiais e morais. Ausente ilícito contratual por parte da construtora, não há falar em dever de indenizar, seja a título de lucros cessantes, seja por danos extrapatrimoniais, uma vez que tais verbas pressupõem a configuração de conduta ilícita e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.

A pretensão indenizatória, portanto, não encontra amparo jurídico, impondo-se sua integral rejeição.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer que a rescisão contratual decorreu de iniciativa da compradora, com as consequências jurídicas daí decorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER e DAR PROVIMENTO** ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, a fim de:

- a) **DECLARAR rescindido o contrato por culpa da parte autora (promitente compradora);**
- b) **CONDENAR a parte ré à restituição dos valores pagos pela autora, com retenção de 20% (vinte por cento) do montante adimplido**, devendo o saldo remanescente ser corrigido monetariamente, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 389 e 406, do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024 c/c o Tema 1368 do STJ;
- c) **JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.**

Diante da sucumbência da parte autora, inverte os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora